루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

세입자가 낸 장기수선충당금, 집주인은 얼마를 …

루리 줍줍이 정리한 글

세입자가 낸 장기수선충당금, 집주인은 얼마를 어떻게 돌려주나요

루리

세입자가 관리비와 함께 낸 장기수선충당금은 집주인(소유자)이 돌려줘야 하는 돈이에요. 집주인 입장에서 금액을 확인하고 보증금 정산 때 함께 처리하는 순서를 정리했어요.

세입자가 관리비와 함께 낸 장기수선충당금은 집주인(소유자)이 돌려줘야 하는 돈이에요. 집주인 입장에서 금액을 확인하고 보증금 정산 때 함께 처리하는 순서를 정리했어요.

> 국가법령정보센터의 공동주택관리법·시행령과 법제처 법령해석을 정리한 일반 설명이에요. 개별 분쟁은 법원·전문가에게 확인하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요. 세입자 쪽에서 청구하는 방법은 줍줍의 「장기수선충당금 세입자 돌려받기」 가이드(https://sungprofile.cloud/money/guide/apartment-long-term-repair-reserve-tenant-refund/ (https://sungprofile.cloud/money/guide/apartment-long-term-repair-reserve-tenant-refund/))에 따로 정리했어요.

1 1. 집주인이 먼저 알아 둘 것

항목	내용
누가 부담하나	해당 주택의 소유자(공동주택관리법 제30조 제1항)
세입자가 대신 냈다면	소유자가 그 금액을 반환해야 해요(시행령 제31조 제8항)
금액 증빙	세입자가 요구하면 관리주체가 납부확인서를 지체 없이 발급해요(시행령 제31조 제9항)
돌려줄 상대	실제로 낸 세입자(사용자)
반환 기한	법령에 별도 기한이 있는지는 **공식 확인**

법제처 법령해석(18-0345)도 사용자가 대신 낸 금액을 소유자가 돌려줘야 하므로 부담 주체는 소유자로 한정된다고 봤어요. 해석 당시에는 반환 규정이 제7항이었고, 지금은 제8항이에요.

2 2. 돌려줄 금액 확인하는 순서

1 세입자의 실제 거주 기간(입주일~퇴거일)을 계약서와 전입 기록으로 정리해요.

2 관리사무소에 해당 세대의 장기수선충당금 월별 부과 내역을 물어봐요. 세입자가 납부확인서를 받아 오면 그 금액과 맞춰 봐요.

3 거주 기간 중 세입자가 실제로 낸 달만 더해요. 집주인이 직접 낸 달이나 공실 기간은 빼요.

4 퇴거 달처럼 중간에 끊기는 달은 관리사무소 정산 방식(일할 계산 여부)을 확인해요. 단지마다 달라서 **공식 확인**이 필요해요.

5 합계 금액과 계산 근거를 세입자와 문자 등 기록이 남는 방식으로 공유해요.

3 3. 보증금 정산 때 함께 처리하기

- 퇴거일에 보증금을 돌려줄 때 장기수선충당금 반환액을 더해서 한 번에 이체하면 정산이 깔끔해요.
- 미납 관리비나 원상복구 비용이 있다면 항목을 나눠 적어요. 무엇을 더하고 뺐는지 세입자가 알아볼 수 있어야 다툼이 줄어요.
- 정산서는 날짜, 항목, 금액, 근거 서류를 적어 양쪽이 하나씩 보관해요.

4 4. 집주인이 자주 하는 실수

- 계약서에 「관리비 일체는 임차인 부담」이라고 썼으니 장기수선충당금도 돌려줄 필요가 없다고 단정해요. 법령은 부담 주체를 소유자로 봐요. 특약의 효력은 개별 사안이라 전문가 확인이 필요해요.
- 관리사무소가 돌려줘야 한다고 안내해요. 반환 의무자는 소유자예요.
- 금액을 어림잡아 돌려줘요. 납부확인서나 부과 내역과 맞추지 않으면 나중에 차액 문제가 생겨요.
- 공실 기간에 집주인이 낸 금액까지 세입자 몫으로 계산해요.

5 5. 가상 예시

C씨(가상)는 아파트를 전세로 내줬고 세입자가 2년 동안 관리비와 함께 장기수선충당금을 냈어요. 퇴거 일주일 전에 세입자가 관리사무소 납부확인서를 보내 왔어요. C씨는 관리사무소에 월별 부과 내역을 확인해 확인서 금액과 같다는 것을 맞춰 봤어요. 그다음 보증금 정산서에 「장기수선충당금 반환」 줄을 따로 넣어 보증금과 함께 이체했어요. 금액은 일부러 적지 않았어요.

6 6. 알아 두면 좋은 점

- 장기수선충당금은 건물 주요 시설을 교체·보수하려고 적립하는 돈이고, 그 이익은 건물 소유자에게 돌아가요. 그래서 부담 주체가 소유자예요.
- 월 금액은 장기수선계획의 수선비 총액과 세대의 주택공급면적으로 정해져요(시행령 제31조 제3항). 같은 단지라도 면적에 따라 달라요.
- 분양되지 않은 세대의 장기수선충당금은 사업주체가 부담해요(시행령 제31조 제7항).

- 법령해석은 행정부 내부 해석이라 법원 판결과 같은 기속력은 없어요.

7 체크리스트

- 세입자의 실제 거주 기간을 정리했다
- 관리사무소 부과 내역과 납부확인서 금액을 맞춰 봤다
- 공실·직접 납부 기간을 뺐다
- 보증금 정산서에 반환 금액을 따로 적었다
- 정산서를 양쪽이 보관했다

8 용어 정리

- **장기수선충당금**: 공동주택 주요 시설의 교체·보수를 위해 적립하는 돈이에요.
- **소유자**: 주택의 등기상 주인이에요.
- **사용자**: 소유자가 아니면서 그 주택에 사는 사람(세입자 등)이에요.
- **납부확인서**: 관리주체가 발급하는 장기수선충당금 납부 사실 확인 서류예요.

9 자주 묻는 질문

Q. 세입자가 이미 이사 나간 뒤에 요청하면 어떻게 하나요?

A. 퇴거했다고 반환 의무가 사라진다는 규정은 확인하지 못했어요. 청구 가능 기간은 **공식 확인**하고, 금액은 위 순서대로 맞춰 보세요.

Q. 집을 팔았는데 이전 세입자가 요청하면요?

A. 누가 돌려줘야 하는지는 사안에 따라 판단이 달라질 수 있어 줍줍이 단정하지 않아요. 전문가에게 확인하세요.

10 출처

- 공동주택관리법: https://www.law.go.kr/법령/공동주택관리법 (https://www.law.go.kr/법령/공동주택관리법)
- 공동주택관리법 시행령: https://www.law.go.kr/법령/공동주택관리법시행령 (https://www.law.go.kr/법령/공동주택관리법시행령)
- 법제처 법령해석 18-0345: https://www.moleg.go.kr (https://www.moleg.go.kr)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.